

PROCEDIMIENTO	: ORDINARIO
MATERIA	: TUTELA LABORAL CON RELACIÓN LABORAL VIGENTE Y OTRAS INDEMNIZACIONES
DEMANDANTE	: WILSON JONATHAN ROBLES ARAYA
RUT	: 16.595.759-8
DOMICILIO	: MATTA N°510, OFICINA 04, LA SERENA
ABOGADO PATROCINANTE	: CARLOS PATRICIO GORROÑO VEGA
RUT	: 18.138.185-K
DOMICILIO	: MATTA N°510, OFICINA 04, LA SERENA
CORREO ELECTRÓNICO	: notificaciones@gjabogados.cl
ABOGADO PATROCINANTE	: IGNACIO ESTEBAN JARA ÁLVAREZ
RUT	: 17.847.365-4
DOMICILIO	: MATTA N°510, OFICINA 04, LA SERENA
CORREO ELECTRÓNICO	: notificaciones@gjabogados.cl
DEMANDADO	: FUNDACIÓN EDUCACIONAL NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO
RUT	: 73.836.100-8
REPRESENTANTE LEGAL	: NELSON ALEJANDRO JOFRÉ SASSO
RUT	: 13.247.494-K
DOMICILIO DE AMBOS	: ISIDORA CAMPAÑA N° 2878, LA SERENA

EN LO PRINCIPAL: Tutela laboral con relación laboral vigente. **EN EL PRIMER OTROSÍ:** Solicita aplicación de medida que se indica. **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** Acompaña documentos. **EN EL TERCER OTROSÍ:** Acredita Personería. **EN EL CUARTO OTROSÍ:** Asume Patrocinio y poder; **EN EL QUINTO OTROSÍ:** Forma de notificación.

JUZGADO DEL TRABAJO DE LA SERENA

CARLOS PATRICIO CRISTIAN GORROÑO VEGA, abogado, cédula nacional de identidad número 18.138.185-k, e **IGNACIO ESTEBAN JARA ÁLVAREZ**, abogado, cédula nacional de identidad número 17.847.365-4, en representación convencional, según se acreditará, de don **WILSON JONATHAN ROBLES ARAYA**, chileno, profesor de educación física y salud, cédula nacional de identidad N°16.595.759-8, todos domiciliados

para estos efectos en calle Matta N°510, oficina 04, La Serena, respetuosamente a S.S. decimos:

Que, encontrándonos dentro de plazo y por expresas instrucciones de nuestro representado, venimos en deducir denuncia de tutela laboral con relación laboral vigente, solicitando que se declare la existencia de vulneraciones a los derechos fundamentales a la integridad psíquica y el derecho a la privacidad y la honra, a raíz del acoso laboral, maltrato en el trabajo y demás vulneraciones del que nuestro representado fue y es víctima, decretando las medidas de resguardo y prevención que se indican, así como una indemnización por el daño moral causado, en contra de la **FUNDACIÓN EDUCACIONAL NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO**, R.U.T. 73.836.100-8, representada legalmente por don **NELSON ALEJANDRO JOFRÉ SASSO**, Cédula Nacional de Identidad N°13.247.494-k, para los efectos del Artículo 4° del Código del Trabajo, o por quien detente las facultades contempladas en el mismo al momento de notificarse la presente demanda, ambos domiciliados en calle Isidora Campaña N°2878, comuna de La Serena, conforme a la relación circunstanciada de los hechos y fundamentos de Derecho que pasamos a exponer:

I. LOS HECHOS

1. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN LABORAL

Nuestro representado ingresó a la **FUNDACIÓN EDUCACIONAL NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO** el día 01 de marzo del año 2014 a desempeñar el cargo de Profesor docente de educación en el Establecimiento Educacional Particular Subvencionado denominado Colegio Nuestra Señora de Andacollo, ubicado en Calle Isidora Campaña N°2878, comuna de La Serena y en los lugares donde deba acompañar a los estudiantes a su cargo conforme a las actividades del colegio, lo cual se ha mantenido hasta la fecha.

En la actualidad, cuenta con una antigüedad de 10 años y 7 meses como trabajador en la citada institución.

2. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

a. **De los hechos denunciados en contra de nuestro representado y del procedimiento interno iniciado para la investigación de dichos hechos.**

El día 7 de agosto de 2024, antes de iniciar la jornada laboral, en circunstancias que nuestro representado se encontraba dispuesto a iniciar sus labores, fue citado a una entrevista con el Rector del colegio, don Nelson Jofré Sasso. En dicha reunión se le comunicó de forma verbal que, debido a una situación previa ocurrida con una estudiante de Kinder B, sería separado de sus funciones a partir de ese momento, en atención a que se daría inicio a un proceso de investigación por parte del colegio, para determinar la ocurrencia y detalles respecto de los hechos denunciados. En ese acto, se le hizo entrega de una carta que fue leída en conjunto por parte del Rector y nuestro representado. El contenido de dicha carta es el siguiente:



Colegio Marista
N.S. ANDACOLLO LAS COMPAÑÍAS

La Serena 07, de agosto de 2024

Sr.

Wilson Robles Araya

Presente

Me dirijo a usted en mi calidad de Rector del Colegio Nuestra Señora de Andacollo para informarle sobre una situación grave que ha surgido recientemente y que afecta a su posición en nuestra institución.

Hemos recibido una denuncia en su contra, la cual se encuentra en proceso de investigación. Dado que la naturaleza de la denuncia es seria y en cumplimiento de los respectivos protocolos y las normativas legales vigentes, nos vemos en la obligación de tomar medidas preventivas para garantizar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje y el trabajo dentro de nuestra comunidad escolar.

En consecuencia, le informo que, a partir de la fecha de esta carta, usted será separado de sus funciones de manera temporal mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. Esta medida no implica un juicio sobre la veracidad de la denuncia, sino que busca permitir un proceso investigativo justo y transparente.

Durante este período de separación temporal, se le solicita que se abstenga de presentarse en las instalaciones del Colegio y de mantener contacto con estudiantes, padres de familia y otros miembros del personal hasta nuevo aviso. Su sueldo y beneficios continuarán siendo pagados conforme a las disposiciones legales y contractuales aplicables.

Entiendo que esta situación puede resultar difícil para usted y le aseguramos que la investigación se llevará a cabo con la mayor celeridad posible, respetando siempre sus derechos y garantizando la confidencialidad del proceso.

Agradezco su comprensión y colaboración en este delicado asunto. Para cualquier consulta o información adicional, puede comunicarse directamente con el suscrito.

Atentamente



C.c.-

- Carpeta Individual
- Dpto. Recursos Humanos
- Inspección del Trabajo

Como se puede apreciar, en dicha carta se menciona que se realizó una denuncia en contra de nuestro representado y que es por ello que se iniciaba el proceso investigativo.

Se indica en esa carta asimismo, que la investigación se llevaría a cabo garantizando la confidencialidad del proceso. Cabe señalar además, que el Rector indicó a nuestro representado que frente a cualquier duda o inquietud, él estaría abierto a responder, situación que al día de hoy no es efectiva, como se verá más adelante.

Con posterioridad a lo previamente señalado, nuestro representado fue entrevistado de manera informal por la Directora de la primera sección doña Viviana Rojas, quien le señaló que había tenido acceso al video del incidente investigado, y según sus dichos, en este se podría ver claramente la acción por la que se le acusaba. Además, al igual que el Rector, le señaló a nuestro representado que estaba disponible a responder cualquier duda o consulta que le pudiera surgir con posterioridad, sin embargo, esa supuesta disponibilidad tampoco se ha visto en la realidad.

En dicha entrevista informal, nuestro representado le indicó estar muy impactado por las acciones tomadas por el colegio, ya que en una entrevista previa que se había llevado a cabo con el apoderado de la niña y con Carolina Montaña (coordinadora de la sección de preescolar), se aclaró la situación y la familia indicó estar conforme con la explicación dada, sin manifestar intenciones de intentar algún reclamo en contra de nuestro representado.

Así las cosas y con el objeto de entregar un contexto detallado, a continuación se relata la forma en que se dieron los hechos objeto de investigación por parte del colegio:

El día 27 de julio de 2024 a las 08:00 am, nuestro representado se encontraba junto a la educadora diferencial Julia Herrera y la Profesora Andrea Pizarro, con el curso kinder B en la clase de educación física. Los estudiantes se encontraban realizando la coreografía grupal del baile folclórico y la estudiante involucrada y otro compañero, jugaban bruscamente por las escaleras del gimnasio, por lo que nuestro representado se acercó a ellos con el objeto de llamarles la atención, indicándoles que debían dejar de correr para evitar algún accidente.

En este contexto, la estudiante en cuestión, continuó corriendo, por lo que nuevamente nuestro representado se acercó a ella, la bajó de la escalera, le tomó su nariz entre sus dedos, regañándola y señalándole que es una acción peligrosa correr por las escaleras.

Posteriormente la estudiante se incorporó a la coreografía junto a sus compañeros de forma normal, y después de un rato, volvió a jugar por el gimnasio. Hasta este momento no existió ninguna señal de afectación externa.

Terminada la clase a las 9:30 am, se ordenó a los estudiantes en una hilera, yendo nuestro representado delante, de la mano con la estudiante, junto a las dos profesoras mencionadas previamente.

Así las cosas, durante la mañana, a las 11:00 am aproximadamente la Directora de sección, doña Viviana Rojas, se comunicó con nuestro representado, indicando que debían reunirse a las 14:00, por una situación ocurrida.

A las 14:00 se reunieron junto con la coordinadora de sección y la orientadora doña Marcela Mella, y se señaló a nuestro representado que la estudiante se encontraba con una marca en su nariz, y que la misma estudiante habría señalado que fue nuestro representado quien le tiró la nariz. Además, en dicho acto, le enseñaron a nuestro representado una fotografía de la estudiante con una marca roja en la punta de la nariz y le hicieron presente que era importante que se reunieran con el apoderado para aclarar dicha situación, a lo que nuestro representado accedió sin problema.

A las 15:30 nuestro representado se reunió con la coordinadora de preescolar, quien, antes de ingresar a la oficina, se encontraba con la estudiante de la mano, quien en ese momento introducía su dedo en la nariz y -aparentemente- se hizo una herida por la que salía sangre, por lo que la coordinadora de pre-escolar, Carola Montaña, debió limpiarle.

Luego, durante la reunión, junto a la apoderada, coordinadora y la estudiante, se explica lo ocurrido en la clase a la madre, quien señala expresamente que comprende la situación, ya que conoce a su hija, indicando que ella siempre es muy inquieta. Además la madre señala que la estudiante continuamente se mete los dedos a la nariz, llegando a sacarse sangre, por lo que en ocasiones debió cambiar la almohada, por estar manchada, y que por lo tanto la situación referente al sangrado no decía relación con alguna acción realizada por el profesor, sino que tenía un antecedente cotidiano previo. Terminada la entrevista, la madre se retira quedando conforme con lo señalado, y la estudiante se

despide con un abrazo hacia nuestro representado.

b. **De la divulgación de información del proceso de investigación a terceros y emisión juicios de valor al respecto.**

El día **09 de agosto de 2024**, se citó por parte del colegio a las estudiantes de la selección femenina de voleibol a una reunión con la coordinadora de deportes doña María José Honores y doña Marcela Mella, orientadora, quienes le comunicaron que *“el profesor Wilson no asistirá a las Olimpiadas femeninas con ellas”*, ya que se encuentra bajo un proceso de *“investigación por vulneración de derechos”*, y les indicaron que deben firmar una carta donde se comprometían a asistir a este evento con otra entrenadora y un apoderado.

Lo antes relatado generó que los apoderados de las estudiantes se acercaran al colegio a reclamar por la acción, ya que consideraban sumamente arbitraria y curiosa la situación, por la cual excluían al profesor y entrenador del equipo de voleibol. Atendido el reclamo, los apoderados fueron recibidos por la Sra. María José Honores en el hall del colegio, quien les volvió a señalar que *“el profesor está siendo investigado por vulneración de derechos”* y que por ello no podrá asistir al evento.

Luego, no conformes con la respuesta de la coordinadora de deportes, los recibe el Rector en su oficina y se le solicita una reunión para el día martes 13 de agosto de 2024 con Rectoría y Coordinación de Deportes para clarificar la acción tomada con las estudiantes y profesor a los apoderados de la categoría olímpica de voleibol damas.

El día 13 de agosto de 2024 en la reunión citada, las estudiantes realizan una carta al Rector, la que lee una estudiante, señalando el descontento que les causaba ir a la olimpiadas sin su entrenador, y las nuevas reglas que les habían impuesto para viajar. Luego, a los apoderados, el Rector les señala expresamente y a viva voz: ***“ya deben olvidarse de que el profesor Wilson viaje con las estudiantes”***, debido al proceso de investigación.

Posteriormente, cada apoderado plantea su descontento y el Rector les señala que ha sido él quien ha realizado la denuncia de forma personal, debido a que, luego de ver las cámaras, él tenía certeza de lo ocurrido y que el profesor era responsable de lo sucedido con la alumna, agregando ***que la niña habría recibido un “golpe de adulto”***. **Este es uno de los hechos más graves ocurridos, debido a que marca el inicio de**

una errónea y vulneratoria divulgación de la situación de nuestro representado. El rector del establecimiento actuó difundiendo información que estaba -supuestamente- en proceso de investigación, por lo cual, faltó a los procedimientos establecidos por el propio colegio y a la comunicación remitida a nuestro representado que garantizaba la “*confidencialidad del proceso*” y por otra parte, emitió valoraciones de las conductas que hasta ese momento eran objeto de investigación, es decir contrariando absolutamente la presunción de inocencia de nuestro representado en el proceso interno que se desarrollaría. Desconocemos, de todos modos, bajo que parámetros, procedimientos y formalidades se llevaba a cabo la mencionada “investigación” ya que como se verá más adelante, nuestro representado no conocía siquiera con exactitud los hechos que motivaban la misma, no conocía la posibilidad de evacuar descargos y/o aportar antecedentes de relevancia para la resolución de la misma.

Luego, con fecha 24 de septiembre de 2024, se remitió por parte de estos abogados, correo electrónico a don Nelson Jofré, director del colegio, solicitando copia del expediente de investigación iniciada por el colegio, recibiendo por respuesta lo siguiente:

“Estimados

Adjunto documentación solicitada.

Con respecto al proceso de investigación, si bien al momento de la recepción de la denuncia se dio curso al protocolo, el proceso indagatorio se encuentra suspendido, a la espera de la resolución de los tribunales de justicia. Dado que el asunto se encuentra judicializado, el Colegio debe esperar la resolución de los tribunales para continuar o no el proceso de indagación, o eventualmente, aplicar medidas disciplinarias.

En cuanto a la medida de prohibición de acercamiento a la estudiante -y por ende, la imposibilidad de ingreso a su lugar de trabajo- en la actualidad ha sido dispuesta por el Juzgado de Familia de La Serena, razón por la cual, el trabajador deberá ejercer su derecho a defensa frente a ese organismo.”

Sin embargo, cabe señalar que, aquella respuesta contiene inconsistencias e irregularidades de conformidad al propio procedimiento de investigación establecido por el establecimiento educacional, pues en ninguna parte de los protocolos respectivos se contempla la posibilidad de suspender un proceso interno de investigación por encontrarse éste judicializado.

Hicimos presente al Rector del colegio mediante correo electrónico que, por los motivos antes señalados, considerábamos que no era procedente que el procedimiento de investigación se encontrara suspendido, sin recibir respuesta frente a aquello.

Desde ese momento, no hemos tenido otra comunicación con el colegio, y el trabajador se mantiene, hasta el día de hoy, separado de sus funciones, sin motivo alguno.

c. **De la situación actual de nuestro representado.**

A la fecha, nuestro representado se encuentra suspendido temporalmente, privado de asistir a su puesto de trabajo, sin derecho a percibir bonificaciones que están directamente relacionadas con la participación efectiva del profesor en ciertas actividades y la imagen de éste se encuentra gravemente afectada por la inobservancia del deber de confidencialidad y objetividad que asiste al colegio, a través de sus representantes, frente al proceso de investigación interna del cual es sujeto nuestro representado y que se encuentra sin ningún movimiento y respecto del cual no se tiene antecedentes.

II- EI DERECHO

a. **Sobre el concepto de acoso laboral y discriminación laboral en la legislación chilena**

El artículo 2° inciso 2° del Código del Trabajo establece que el acoso laboral es *“toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.*

Asimismo, el Convenio N° 190 de la OIT, promulgado en Chile a través del Decreto 122 del Ministerio de Relaciones Exteriores (año 2023) establece en su artículo 1 letra a): *“la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por*

objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

En relación con la discriminación, el mismo artículo 2° del Código del Trabajo dispone *“Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, género, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, origen social o cualquier otro motivo, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”*

Así las cosas, como menciona el profesor LUIS LIZAMA PORTAL¹, podríamos descomponer los elementos del acoso laboral en los siguientes: (a) la conducta debe consistir en una agresión u hostigamiento, (b) la conducta debe producirse en forma permanente o por una única vez, (c) el comportamiento debe ejecutarse por cualquier medio (verbal, escrito o gestos), y (d) la conducta debe producir como efecto para el afectado una lesión de su dignidad personal (menoscabo, maltrato o humillación), o la puesta en riesgo (amenaza) o el perjuicio (daño) de su situación laboral o de sus oportunidades de empleo.

En el caso de marras, efectivamente todos estos elementos están presentes, como ya hemos adelantado. Específicamente SS.:

- (a) **Agresión u hostigamiento:** En este caso se ha producido una conducta activa constitutiva a todas luces en una forma de hostigamiento. Mencionamos esto último debido a que existen múltiples comportamientos que pueden encajar en dicho concepto. Justamente para el caso, se ha considerado por la doctrina, que la difamación a la víctima, difusión de rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad constituyen efectivamente actos de hostigamiento. Precisamente en autos ha ocurrido así, nos encontramos frente a un trabajador que fue notificado de un proceso

¹ LIZAMA PORTAL, Luis; LIZAMA CASTRO, Diego (2024). Compliance laboral en acoso y violencia en el trabajo. Santiago: Editorial Der Limitada, pp. 70-75.

investigativo interno, mal ejecutado, expuesto y humillado públicamente y que ha generado un descrédito para su imagen profesional.

- (b) **Conducta juzgada se produzca una o más veces:** en el caso en comento se han producido varios hechos en los cuales se le ha hostigado de la manera antes descrita y que paralelamente han tenido la aptitud legal de generar una lesión de más de uno de sus derechos fundamentales.
- (c) **Conducta de acoso puede manifestarse por cualquier medio:** en este caso se ha producido en todas sus formas, dado que los hechos iniciales que marcan la situación de autos fueron de carácter oral, para luego continuar formas de acoso de manera escrita, como lo son las relativas al proceso investigativo interno.
- (d) **Conducta debe producir maltrato/menoscabo/humillación:** En este sentido se ha producido efectivamente un menoscabo a nuestro representado, es decir se ha generado un daño directo a su persona, además de a sus derechos. Siendo el acoso una conducta polimórfica de agresión, se ha expresado como un descrédito público a nuestro representado, a su labor y a su profesión, es decir una humillación, lo cual es efectivamente intolerable, considerando los deberes de los empleadores respecto de sus trabajadores.
- (e) **También puede producir la puesta en riesgo o el perjuicio de las oportunidades del trabajador en su empleo o de su situación laboral:** en relación a ello son ambas situaciones que han ocurrido, es decir, por una parte se ha puesto en riesgo todo el avance del profesional del trabajador en su organización y el descrédito profesional que se le ha ocasionado en la comunidad escolar evidentemente puede truncar también el acceso a nuevos trabajos.

Adicionalmente, podríamos agregar un elemento extra y de toda lógica en este contexto, referente a que las conductas denunciadas se realicen en contexto de la relación laboral, es decir durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado de aquél.

Por último, es necesario hacer presente que el acoso en el trabajo, según ha sostenido el profesor UGARTE CATALDO², en cualquiera de sus modalidades sería lesiva del derecho fundamental de integridad física y psíquica de la víctima. Además, sostiene,

² UGARTE CATALDO, Jose Luis (2024). Acoso en el trabajo y tutela. 1ª ed. Santiago: Editorial Der Limitada, pp. 45-49.

en el acoso en el trabajo, en todas sus modalidades, tiene como común denominador la afectación de la integridad psíquica y física del trabajador o trabajadores; como ha sucedido en autos.

Conforme al relato de los hechos, nuestro representado fue víctima de conductas de acoso laboral que le han menoscabado y humillado, por parte de autoridades del colegio. Además, ha sido objeto de discriminación por un proceso investigativo no apegado al reglamento interno y que no cumple con los estándares mínimos del debido proceso, atendidos los argumentos que se desarrollarán más adelante.

b. La tutela laboral como vía idónea para denunciar el acoso laboral

El artículo 485 del Código del Trabajo señala, en lo que interesa a la presente demanda, que el procedimiento de tutela laboral se aplicará respecto de las *cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores*, entre los cuales se cuentan aquel del artículo 19 N°1 inciso primero de la Constitución Política de la República, vale decir, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona y N°4 que reconoce el derecho a la honra, siempre que su vulneración sea consecuencia de actos ocurridos en la relación laboral.

A su turno, el artículo 486 de dicho Código señala que *“La denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168.”*

En efecto, la acción de tutela laboral establecida en el artículo 485 antes citado, resulta ser la vía idónea para denunciar los hechos vulneratorios narrados, obtener las medidas de resguardo pertinentes y la reparación del daño causado.

c. En relación con el plazo para denunciar la vulneración por vía de tutela laboral y los hechos que fundan la vulneración

Como se señaló previamente, el artículo 486 del Código del Trabajo en su inciso final establece *“La denuncia a que se refieren los incisos anteriores deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca la vulneración de derechos*

fundamentales alegada. Este plazo se suspenderá en la forma a que se refiere el artículo 168”.

A este respecto, y atendida la naturaleza de los hechos y situaciones latamente narradas en esta denuncia, cabe hacer presente que es una cuestión zanjada a nivel jurisprudencial y doctrinario, que los hechos no caducan. En efecto, el plazo establecido en el citado artículo está dispuesto para determinar la caducidad o no de la acción de tutela, mas no de los hechos susceptibles de ser alegados y probados en juicio. Así las cosas, la norma es clara en señalar que el plazo de caducidad de la acción debe contarse desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada, por lo que en el caso de marras, por tratarse de una sucesión de hechos vulneratorios que datan de varios años atrás, y por estar todos ellos ligados por ser en realidad un “contexto de vulneración” y no hechos que puedan interpretarse de forma aislada o independiente, el plazo debe contarse desde la vulneración (o lo que es lo mismo, desde la última constatación de esta) que perfectamente puede situarse en el último hecho de relevancia en la afectación de los derechos protegidos por el procedimiento de tutela, salvo que dichos hechos se mantengan hasta el momento de interposición y tramitación del juicio, lo que se traduce en un plazo que se renueva constantemente.

Al efecto, es importante indicar que no corresponde excluir de las alegaciones, prueba, consideración y decisión de esta causa, aquellos hechos acaecidos antes de los 60 días establecidos en la norma, toda vez que esto significaría una confusión conceptual respecto del término “caducidad”, habida consideración que lo que caduca son las acciones y no los hechos. En el mismo sentido, el autor chileno Claudio Palavecino ha sostenido: *“Un ejemplo corriente de tal confusión se plantea en causas donde el antecedente de la vulneración es el acoso laboral. Como se vio, si la acción se interpuso con relación laboral o estatutaria vigente, el plazo de caducidad comienza a computarse desde que se produjo la vulneración, esto es, desde que resulta constatable el menoscabo del derecho iusfundamental cuya tutela se reclama. El acoso laboral va ordinariamente asociado a la lesión de la integridad física y psíquica de la víctima. El acoso laboral es la causa de la afectación de la integridad psico-física y la afectación de esta esfera protegida es el efecto o consecuencia del acoso. Toda la literatura sobre la materia dice que el acoso se configura por una serie sucesiva de microtraumas cuyo efecto es acumulativo. Esto significa que la lesión de la integridad psíquica no se produce con los primeros actos hostiles, sino mucho más tarde cuando la acumulación de los microtraumas termina por*

dañar severamente a la víctima. Pues bien, cuando el juez deja fuera del debate y de la prueba los primeros actos hostiles, por ser anteriores a los sesenta días desde la interposición de la acción está cercenando injustificadamente el material fáctico que sostiene la denuncia puesto que el hito a partir del cual debe computar la caducidad es la lesión y no la causa de la lesión, amén de que hacer recaer el efecto de la caducidad sobre el material fáctico allegado al juicio y no sobre la acción misma es un imperdonable error conceptual.

En esta consideración, y si bien la situación de vulneración de derechos fundamentales de nuestro representado es constante e incluso actual, para efectos de otorgar una fecha cierta a la vulneración de los derechos de nuestro representado, resulta procedente considerar que el hito que da lugar al cómputo del plazo de caducidad de la presente acción, es aquel que corresponde a la divulgación por parte del Rector del establecimiento del contenido de la investigación interna y la emisión de opiniones al respecto frente a alumnos, apoderados y terceros en la reunión llevada a cabo el día **13 de agosto de 2024**, de conformidad a como se explicó previamente en esta presentación.

d. Derechos fundamentales vulnerados

Sin perjuicio del contexto de acoso laboral mencionado en el literal a. precedente y aun en el caso que S.S. estimare que no se verifican conductas de acoso en un sentido estricto, lo cierto es que el empleador de nuestro representado ha vulnerado los derechos fundamentales que a continuación se señalarán:

1. Derecho a la integridad psíquica (Art. 19 N° 1 Constitución Política)

La referida norma de la Constitución Política de la República establece que toda persona tiene derecho a la vida y a su integridad física y psíquica. Dentro de este contexto, *"la integridad psíquica es una dimensión de la persona humana que, junto con la integridad física, la integran en plenitud. Ninguna de las dos puede ser descuidada, puesto que ambas componen al individuo en su relación con el entorno social más próximo. De hecho, Alejandro Silva Bascuñán sostiene que "La integridad moral puede ser una categoría de mayor valor que el derecho a la integridad física"; en su opinión, "se trata de un bien jurídico de distinta naturaleza, porque si a la persona se le garantiza la vida y la integridad, tendrá la posibilidad de defender como hombre su dignidad moral" (Actas oficiales de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sesión N° 89, pág. 12. En:*

Vivanco, Ángela, Curso de Derecho Constitucional, Tomo II, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006, pág. 249). Por tanto, resulta imperativo e ineludible respetar ambas dimensiones, como aspectos que no pueden separarse y que conforman una sola unidad.

*Finalmente, afectar la integridad psíquica de una persona conlleva importantes secuelas somáticas que dejan huellas indelebles en ella. Por tanto, en su protección, renace la idea de dignidad humana, la cual se opone a todo intento o práctica vulneratoria de la integridad de la persona (Cea Egaña, José Luis, Derecho Constitucional Chileno, Tomo I, pág. 102)."*³

2. Derecho a la privacidad y la honra (Art. 19 N°4 de la Constitución Política)

La referida norma establece el respeto y protección de la vida privada de la persona y de su familia. En el mismo sentido, se ha señalado que la privacidad se vincula íntimamente con la intimidad, entendida como el ámbito donde las personas conviven, conversan, aman, planifican el presente y el futuro (...) todo ello sin la intervención o presencia de terceros.

Relacionado con lo anterior, la vida privada, se ha entendido como el conjunto de asuntos que el titular del bien jurídico protegido no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento.

Por su parte, la honra dice relación con la buena fama, el crédito, prestigio o reputación de la cual alguien goza en su entorno social, por lo cual se relaciona íntimamente también con la dignidad e integridad de una persona, sobre todo de naturaleza psíquica.

Así las cosas, respecto del derecho recién aludido, el art. 5° del Código del Trabajo, lo reconoce como límite de las facultades del empleador, en especial tomando en consideración que estas pueden afectar usualmente la intimidad, honra y la vida privada de los trabajadores. Por ello, toda medida de control o de enjuiciamiento interno o externo que realice el empleador sobre un trabajador debe efectuarse por medios idóneos y utilizando los mecanismos para resguardar la dignidad del trabajador, de la cual derivan todos sus derechos; especialmente debe tenerse especial recelo con la

³ Tribunal Constitucional, Rol N° 2867-15-INA

información y datos privados del trabajador a los que el empleador tenga acceso con ocasión de la relación laboral⁴.

e. Forma en que se producen las vulneraciones alegadas

A este respecto, es importante señalar que existe una serie de hechos de gravedad, que producen las vulneraciones a los derechos fundamentales, que por este libelo se denuncian. Para efectos de orden, debemos entender que los hechos son los siguientes:

1. Instrucción de un supuesto procedimiento de investigación interna en el colegio, que no cumple con lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, Manual de convivencia escolar, ni con los principios básicos del debido proceso y derecho a la defensa.
2. Falta de comunicación oportuna e íntegra de los actos y/o resolución de la supuesta investigación interna iniciada por el colegio.
3. Vulneración de la reserva garantizada para la tramitación de la supuesta investigación, así como los hechos en que se funda.
4. Emisión de juicios de valor sobre hechos que son objeto de una investigación confidencial, que debe realizarse de forma objetiva y que se encuentra presumiblemente pendiente.
5. Mantener al trabajador suspendido de sus funciones, sin motivo plausible, legal o reglamentario.

En relación con el punto número 1 precedente, debe indicarse que el RIOHS del establecimiento se pone en dos casos posibles: si el hecho denunciado constituye delito o no, y dispone que no debe realizarse investigación alguna o bien, se debe proceder a lo establecido en el 3B1 del PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN contenido en dicho RIOHS, respectivamente.

Al comunicársele a nuestro representado que estaba siendo investigado por el colegio, es posible asumir entonces que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, o bien, siéndolo, se había archivado el procedimiento, existía sobreseimiento temporal o definitivo en la causa, o bien existía una suspensión condicional del

⁴GAMONAL CONTRERAS, Sergio; GUIDI MOGGIA, Caterina (2020). La tutela de derechos fundamentales en el derecho del trabajo. 1ª Ed. Santiago: Editorial Der Limitada, pp.80-92.

procedimiento. Nuestro representado, al no contar con ninguna certeza de la naturaleza de los procedimientos judiciales que existían en su contra nos encargó indagar sobre aquello y fue posible determinar que efectivamente existía una causa ante el Juzgado de Familia de La Serena por medida de protección donde se le había notificado una medida cautelar decretada en su contra, sin embargo nuestro representado **no era requerido en esos autos**. (Causa P-1548-2024 del Juzgado de Familia de La Serena)

En sede penal, revisando el portal del Poder Judicial, fue posible determinar asimismo que existía una causa asociada a nuestro representado por los hechos ya descritos, sin embargo dicha causa presenta aplicación del principio de oportunidad por parte del Ministerio Público con fecha 04 de septiembre de 2024 (Causa Ordinaria-7159-2024 del Juzgado de Garantía de La Serena), es decir, **mucho antes de recibir la respuesta de parte de don Nelson Jofré que indicaba que la investigación interna se encontraba suspendida**.

Lo anterior, permite concluir que -de haber procedido una investigación interna y la consecuente separación de funciones de nuestro representado- no existe justificación fáctica ni reglamentaria que de lugar a la suspensión del procedimiento interno, por lo que el colegio incurre en una abierta infracción del reglamento interno, paralizando sin justificación un procedimiento de investigación que tiene por objetivo determinar responsabilidades con el debido resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores de la institución.

En relación con el punto número 2, es dable y relevante señalar que durante todo este proceso de investigación interna llevado por el colegio, no se ha comunicado de ninguna manera a nuestro representado, acerca de las etapas del mismo proceso, no ha tenido la oportunidad de entregar su versión de los hechos, de presentar defensas escritas ni verbales, mucho menos acceder al contenido del expediente de investigación interna, la prueba ni las imputaciones hechas en su contra, si las hubiere formalmente. Se ha llevado la investigación en completo secreto para nuestro representado, sin perjuicio de exponer parte de la misma investigación a terceros no involucrados, afectando el derecho a la imagen del docente. A la fecha, no se le ha señalado ni notificado formal o informalmente a nuestro representado acerca del actual estado del proceso, no se le ha señalado oportunidad alguna para realizar sus descargos ni se le ha hecho llegar copia del expediente de investigación, pese a reiteradas solicitudes.

En cuanto al punto número 3 precedente, y como se ha dicho anteriormente, existió una grave exposición indebida respecto de hechos que son -supuestamente- objeto de una investigación interna. Así las cosas, como se señaló al narrar los hechos de esta denuncia, con ocasión de la reunión sostenida entre el Rector del establecimiento y apoderados de las estudiantes del equipo de vóleybol, llevada a cabo el 9 de agosto del año en curso, el rector don Nelson Jofré Sasso, expresó a los presentes que el profesor se encontraba siendo investigado por vulneración de derechos, lo mismo que antes ya había divulgado doña María José Honores, en el mismo establecimiento. El mismo rector, como respuesta a los reclamos de los apoderados por la separación del docente, les responde que él mismo había visto que la niña sufrió un golpe de adulto por parte del profesor que representamos, transgrediendo de forma flagrante y patente la reserva de la investigación, en ese entonces, incipiente.

En relación al punto número 4, relacionado a lo anterior, el rector del colegio, además de divulgar información que debía ser confidencial, emitió juicios de valor, entregando de forma anticipada, su criterio respecto de los hechos que se encontraban en recién una etapa inicial de la investigación interna. En ese sentido, resulta imposible que el Rector pudiese tener un juicio formado acerca de los hechos sobre los que debía investigar de conformidad al protocolo interno, lo que da cuenta de las irregularidades del proceso, y de cómo éste ha sido llevado sin la debida imparcialidad y, por cierto, reserva.

En cuanto al punto 5, como corolario de todo lo anterior, existiendo un supuesto proceso investigativo al interno del colegio, que se encuentra pendiente, y siendo ese el supuesto motivo de la suspensión del trabajador, resulta absolutamente gravoso y atentatorio contra los derechos fundamentales del mismo, que por decisión de su empleador, deba ausentarse de ejercer sus funciones, sin que existan motivos plausibles o razones suficientes que permitan otorgar la debida proporcionalidad a la decisión patronal. En este sentido, queda de manifiesto que la medida adoptada por el colegio carece de toda legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, provocando una merma a la esencia de los derechos fundamentales del trabajador, en especial su derecho a la integridad psíquica, a la honra y a la imagen; además de los derechos del debido proceso y la tutela judicial efectiva, todos derechos resguardados por nuestro ordenamiento constitucional.

Como se ha visto, a raíz de la conducta del empleador se han vulnerado diversos derechos fundamentales de nuestro representado, pues se le ha separado de sus funciones desde agosto del presente año, existiendo un procedimiento en el que no se ha respetado la confidencialidad del proceso, se han emitido juicios de valor frente a alumnos, apoderados y terceros y además ha encontrado dilaciones indebidas, pues no existe -como se dijo- ningún fundamento que permita la paralización del mismo, mientras se ventila el asunto ante los tribunales.

Se ha afectado la integridad psíquica de nuestro representado, quien ha debido permanecer en su hogar, impedido de acudir a su lugar de trabajo, en virtud de un procedimiento seguido en su contra y cuyo contenido desconoce, se ha afectado su honra personal y profesional al divulgarse los hechos objeto de investigación frente a diversas personas -miembros y no miembros- de la comunidad escolar, estableciendo así un daño irreversible en la imagen que los demás tienen de nuestro representado, desde lo profesional y desde lo personal.

f. Sobre el deber de protección que le cabe al empleador

En este contexto, se hace perfectamente aplicable y exigible el deber de seguridad y de protección que le cabe a todo empleador, en su calidad de tal. Así las cosas, ENRIQUE BARROS⁵ sostiene que *“desde un punto de vista jurídico el deber de cuidado del empleador corresponde a una obligación de seguridad que tiene por objeto la integridad física y psíquica del trabajador,(...) el empleador responde de la “culpa leve”, en los términos del artículo 1547 del Código Civil, con un estándar de diligencia que se corresponde con el de un empresario prudente y diligente que debe adoptar las prevenciones en consideración a la entidad de los bienes jurídicos comprometidos”*. En razón de lo anterior, nada obsta en exigirle al empleador que proteja, con la mayor dedicación, la salud física y psíquica de sus trabajadores, cuestión que en el caso de marras falló a todas luces.

Lo anterior se entiende toda vez que, como se ha venido diciendo, las vulneraciones alegadas ocurren con motivo de una conducta positiva por parte del empleador, a saber, iniciar un procedimiento interno sin sujeción al reglamento del establecimiento, exponer hechos reservados de la investigación a terceros que no son parte de la misma, sin cumplimiento de formalidad alguna, sin respeto al derecho de

⁵ Barros Bourie, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Santiago, Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp.704-706

defensa, además de decidir la separación del trabajador de sus funciones. Sin embargo, las vulneraciones también se producen por una omisión imprudente por parte del empleador, toda vez que, a sabiendas que el procedimiento penal se encontraba finalizado por aplicación del principio de oportunidad, y conociendo además que el procedimiento proteccional en sede de tribunal de familia **no tiene** al trabajador como requerido del mismo (por lo que malamente lo que ocurra en ese juicio puede afectarle), decidió continuar con la indicada “suspensión de la investigación interna” y la consecencial separación temporal del trabajador, desde agosto de este año, sin motivo ni razón suficiente.

Así las cosas, consta que, además de los actos positivos del empleador, que producen vulneración de sus derechos, este tampoco ha adoptado medida alguna que busque reparar o atenuar dichas vulneraciones, fallando así a su deber de protección.

g. Indemnización por el daño moral causado

Es del caso señalar S.S. que si bien nuestra legislación laboral no contempla en forma expresa la admisibilidad del resarcimiento del daño moral por parte del empleador en esta sede, el daño causado a mi persona a raíz de la serie de vulneraciones ya relatadas es de tal consideración y entidad, que es necesario que sea resarcido por esta vía.

Todo lo anterior, ha derivado en la imposibilidad de mantener una vida laboral, familiar y social plena y normal, provocando una profunda crisis emocional y padecimientos psicológicos. Lo anterior evidencia un daño moral patente, desde una consecuencia lógica que se genera en todo ser humano al estar sometido a procedimientos que no cumplen con los estándares mínimos ni con la normativa aplicable al efecto, perjudicando no solo la defensa del trabajador sino también su imagen como docente y como persona. Lamentablemente, nuestro representado ha debido enfrentar en la más absoluta soledad, el injusto proceso investigativo del que ha sido víctima, resultando que gran parte de los estudiantes, compañeros de trabajo y apoderados se han enterado de la situación, generando especulaciones indebidas, falsos juicios de valor y en definitiva dañando de forma irreparable la imagen de nuestro representado, tanto en su integridad como docente (con una destacada y connotada trayectoria), así como su integridad como persona, por verse imputado y juzgado -a lo menos socialmente- por

hechos que lo sindicaban como victimario de una niña, cuestión que no puede ser más alejada de la realidad.

La procedencia del daño moral en esta sede ha sido admitida por la Excelentísima Corte Suprema, en diversos fallos.

En causa Rol Unificación 6.870-2016: *“todo trabajador, haya o no sido despedido, tiene legitimación activa para reclamar la indemnización de los daños que se le hayan ocasionado con independencia si fue o no despedido a propósito de la afectación de su derecho fundamental. Esta aseveración es consistente con la procedencia del daño moral en el ámbito de la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual. El fundamento estriba no sólo en el artículo 1556 del Código Civil, sino que de manera fundamental en el artículo 1558 del mismo Código, conforme el cual deben indemnizarse los daños que sean una consecuencia directa del incumplimiento y, en lo que respecta al terreno aquiliano, fluye la procedencia de la indemnización del daño moral del artículo 2329 del Código Civil, que alude a todo daño, instaurando el principio de reparación integral”*.

Conociendo de unificación de jurisprudencia en causa rol N°9.298-2019: *“Que es un tema pacífico en doctrina y jurisprudencia que la reparación del daño debe ser integral, por lo tanto, serán las consecuencias que en el fuero interno del trabajador generó la conducta del empleador que se calificó de transgresora lo que determinará si debe comprender el daño moral”*.

A mayor abundamiento, la misma Corte ha indicado que: *“Corrobora dicha interpretación la circunstancia que el artículo 495 del Código del Trabajo, en lo que concierne, no especifica qué tipo de tutela resarcitoria corresponde que se decrete, pues solo indica “las indemnizaciones que procedan”, por lo tanto, será el tribunal quien deberá determinarlas considerando la prueba rendida en la etapa procesal pertinente. No debe olvidarse que uno de los principios fundamentales del derecho laboral es el de protección, y una de sus manifestaciones concretas es el principio pro-operario, que en el ámbito judicial está referido a la facultad de los jueces de interpretar la norma según este criterio, esto es, al existir varias interpretaciones posibles se debe seguir la más favorable al trabajador*.

Por consiguiente, cabe concluir que procede la indemnización por daño moral en materia de vulneración de derechos fundamentales ocurrida durante la vigencia de la relación laboral.”

Con lo anterior, queda en evidencia la intención de nuestro legislador en orden a restablecer el equilibrio perdido ante la vulneración de derechos fundamentales, otorgando a S.S. amplias facultades para alcanzarlo, siendo procedente hacerlo a través de una suma de dinero a título de indemnización de perjuicios por daño moral.

En este mismo sentido, la jurisprudencia ha sostenido que *“en relación al daño moral, importando la tutela de derechos fundamentales y la vulneración de las garantías subyacentes, una situación de daño en la integridad física, psíquica y vida del trabajador, y por lo tanto, un atentado a su personalidad que le ha producido dolor y aflicción, debe ser indemnizado en una suma congruente con su magnitud, dado que lo que se busca establecer es la vinculación y relación directa que los efectos de ese hecho provocan en el fuero interno y subjetivo de la afectada, en aquellos componentes de la personalidad propios e intrínsecos de cada ser humano y que por ende son diversos y deben ser observados caso a caso, según la calidad, condición y magnitud del daño ocasionado en aquellos atributos propios e inherentes a la persona que pudieren verse afectados y que merezcan una Reparación de carácter paliativo y no restitutorio”* (1° Juzgado del Trabajo de Santiago, causa rol T-180-2022)

En cuanto a la naturaleza y monto de los perjuicios reclamados, solicito a S.S. se condene a la demandada al pago de **\$10.000.000.-** por concepto de tutela reparatoria por daño moral, frente a la vulneraciones alegadas, siendo dicho monto el único que podría otorgar una reparación económica integral a un daño no patrimonial, con las particularidades y características propias de esta clase de daños.

h. En relación con las medidas no pecuniarias solicitadas

El artículo 495 del Código del Trabajo señala que *“La sentencia deberá contener, en su parte resolutive:*

1. La declaración de existencia o no de la lesión de derechos fundamentales denunciada;

2. En caso afirmativo, deberá ordenar, de persistir el comportamiento antijurídico a la fecha de dictación del fallo, su cese inmediato, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del artículo 492;

3. La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan, y

4. La aplicación de las multas a que hubiere lugar, de conformidad a las normas de este Código.

En cualquier caso, el juez deberá velar para que la situación se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a producirse la vulneración denunciada y se abstendrá de autorizar cualquier tipo de acuerdo que mantenga indemne la conducta lesiva de derechos fundamentales.

Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para su registro.”

En este sentido, se solicitará a S.S., además de las medidas reparatorias pecuniarias indicadas en el literal precedente, que se adopten todas las medidas para proteger eficazmente y reparar en lo no pecuniario, a nuestro representado, en especial solicitando lo siguiente:

- i. Que se ordena el cese inmediato de la suspensión del procedimiento de investigación llevado para la indagación y eventual sanción de los hechos presuntamente cometidos por nuestro representado.
- ii. Que el empleador deberá entregar, en el plazo de 5 días, una copia íntegra del expediente de investigación, al denunciante de autos, en formato papel o digital.
- iii. Que, se deberá informar en esta causa, dentro de tercero día, el estado actual de la investigación interna que presumiblemente está llevando a cabo el establecimiento.
- iv. Que, en caso de encontrarse la misma investigación en cualquier etapa posterior a aquella en que deban evacuarse los descargos por parte de nuestro representado, se ordene retrotraer la misma hasta la oportunidad de hacer valer la defensa, de conformidad con el reglamento y los principios del debido proceso, bilateralidad de la audiencia, derecho a la defensa, y demás pertinentes.
- v. Que, se disponga el cese inmediato de la separación temporal del trabajador, pudiendo regresar a sus funciones.
- vi. Que, se ordene al establecimiento educacional denunciado, la implementación de a lo menos tres talleres, de 60 minutos cada uno, dirigido a los directivos del mismo, en

relación con las formalidades que deben seguir las investigaciones y eventuales sanciones, de conformidad al Reglamento Interno y la Ley.

vii. Que se ordene al rector del establecimiento, Señor Nelson Jofré Sasso, que, en un acto público ante los distintos estamentos del colegio, entregue disculpas públicas al denunciante de autos, por haber instruido y desarrollado una investigación en contra de don Wilson Robles, profesor de educación física, sin ajustar su procedimiento al Reglamento interno, Manual de Convivencia escolar y sin procurar su derecho a la defensa, confidencialidad y privacidad, concordantes con un debido proceso.

III. INDICIOS DE VULNERACIÓN

El artículo 493 del Código del Trabajo dispone *“Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”*.

A lo largo de la relación laboral que nuestro representado ha mantenido con la demandada existieron múltiples hitos que SS. puede considerar como indicios de la vulneración que esta parte viene en alegar, sin perjuicio de que pueda estimar estos mismos u otros distintos por sí solo.

En efecto, a modo ejemplar y no taxativo respecto a la vulneración de derechos de la que nuestro representado ha sido víctima, se debe señalar que el mismo se ha visto privado de ejercer su trabajo, ha visto mermada y dañada irreparablemente su imagen personal y profesional, a raíz de un proceso investigativo irregular y no sujeto a la normativa interna, la equidad, justicia ni proporcionalidad. De lo anterior da cuenta la propia carta entregada por el colegio a nuestro representado, así como el correo que ha enviado el mismo a estos abogados, con una entrega parcial de información y respuestas insuficientes que privan al trabajador de ejercer la adecuada defensa y conocer los hechos y trámites sobre los que recae la investigación.

En relación a la inobservancia del deber de cuidado, debemos primeramente hacer énfasis y no olvidar que aquel deber impone al empleador un alto estándar de diligencia en el cumplimiento del mismo. Por lo cual, lógicamente lo mencionado latamente en el relato de los hechos constituye - a lo menos - indicios claros de las vulneraciones alegadas, relacionándolos y considerándolos junto a todos los otros

fundamentos fácticos que se han esgrimido en esta denuncia, tienen los caracteres de número, concordancia, plausibilidad y coherencia suficientes para ser considerados de tal entidad.

Asimismo, de los antecedentes aportados se desprenden indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales, en especial en atención a lo siguiente:

1. Instrucción de un supuesto procedimiento de investigación interna en el colegio, que no cumple con lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, ni con los principios básicos del debido proceso y derecho a la defensa.
2. Falta de comunicación oportuna e íntegra de los actos y/o resolución de la supuesta investigación interna iniciada por el colegio.
3. Vulneración de la reserva garantizada para la tramitación de la supuesta investigación, así como los hechos en que se funda.
4. Emisión de juicios de valor sobre hechos que son objeto de una investigación confidencial, que debe realizarse de forma objetiva y que se encuentra presumiblemente pendiente.
5. Mantener al trabajador suspendido de sus funciones, sin motivo plausible, legal o reglamentario.

En relación a la ponderación necesaria que SS. deberá realizar para resolver la presente causa, desde ya corresponde hacer presente que esta parte considera que las acciones desplegadas por la denunciada carecen absoluta y completamente de toda idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Finalmente, cabe hacer presente que toda interpretación que se realice respecto de los indicios y la proporcionalidad debe hacerse de manera restrictiva en favor del trabajador, en cuanto titular de derechos fundamentales que son limitados por la relación asimétrica existente entre las partes.

POR TANTO; en virtud de lo dispuesto en los artículos 2°, 485 y 486 del Código del Trabajo en relación con los artículos 19 n° 1 y 4 de la Constitución Política de la República y demás normas pertinentes;

A S.S. PIDO: Tener por interpuesta denuncia por Tutela Laboral con relación laboral vigente e indemnizaciones laborales en contra de la **FUNDACIÓN EDUCACIONAL**

NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO, R.U.T. 73.836.100-8, representada legalmente por don **NELSON ALEJANDRO JOFRÉ SASSO**, Cédula Nacional de Identidad N°13.247.494-K, para los efectos del Artículo 4° del Código del Trabajo, o por quien detente las facultades contempladas en el mismo al momento de notificarse la presente denuncia, en definitiva, acogerla a tramitación y declarar:

- a. La existencia de vulneración de garantías constitucionales ya referidas en esta presentación (19 N° 1 y 4 en relación del artículo 2° del Código del Trabajo) con ocasión de un procedimiento irregular, que no observa las normas del Reglamento Interno, que no entrega la posibilidad de evacuar descargos, que deja en indefensión al denunciante, que además, a raíz de las conductas del empleador, daña irreparablemente su imagen al difundir información no acreditada y reservada respecto de los hechos de la investigación, y además lo separa indebidamente de sus funciones.
- b. Que el empleador deberá entregar, en el plazo de 5 días, una copia íntegra del expediente de investigación, al denunciante de autos, en formato papel o digital.
- c. Que, se deberá informar en esta causa, dentro de tercero día, el estado actual de la investigación interna que presumiblemente está llevando a cabo el establecimiento.
- d. Que, en caso de encontrarse la misma investigación en cualquier etapa posterior a aquella en que deban evacuarse los descargos por parte de nuestro representado, se ordene retrotraer la misma hasta la oportunidad de hacer valer la defensa, de conformidad con el reglamento y los principios del debido proceso, bilateralidad de la audiencia, derecho a la defensa, y demás pertinentes.
- e. Que, se disponga el cese inmediato de la separación temporal del trabajador, pudiendo regresar a sus funciones.
- f. Que, se ordene al establecimiento educacional denunciado, la implementación de a lo menos tres talleres, de 60 minutos cada uno, dirigido a los directivos del mismo, en relación con las formalidades que deben seguir las investigaciones y eventuales sanciones, de conformidad al Reglamento Interno y la Ley.
- g. Que se ordene al rector del establecimiento, Señor Nelson Jofré Sasso, que, en un acto público ante los distintos estamentos del colegio, entregue disculpas públicas al denunciante de autos, por haber instruido y desarrollado una investigación en contra de don Wilson Robles, profesor de educación física, sin

ajustar su procedimiento al Reglamento interno, Manual de Convivencia escolar y sin procurar su derecho a la defensa, confidencialidad y privacidad, concordantes con un debido proceso.

h. Que se condena a la denunciada al pago por concepto de indemnización del daño moral por la suma de **\$10.000.000** o lo que S.S., estime pertinente conforme el mérito de autos.

i. Que la suma señalada precedentemente, o las que V.S. ordene pagar, lo será con los reajustes e intereses legales señalados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo; y

j. Que se condena en costas a la denunciada.

PRIMER OTROSÍ: De conformidad a lo establecido en el artículo 492 del Código del Trabajo y atendida la gravedad de los hechos denunciados, su persistencia en el tiempo, los efectos que ha causado en la persona de nuestro representado la conducta de la denunciada, a través de sus dependientes, cuyos indicios son acreditados a través de los documentos acompañados en el segundo otrosí, tomando en cuenta la urgencia en la necesidad de encontrar reparación y cautela respecto del daño que se le causa diariamente al no poder asistir a su puesto de trabajo, manteniéndolo alejado de su círculo laboral y privándolo en definitiva de realizar normalmente su vida laboral, solicito a S.S. disponer la suspensión de los efectos de los actos impugnados, decretando desde ya el cese de la medida de separación temporal de funciones de la que es objeto nuestro representado como consecuencia de la investigación interna que se encontraría realizado el establecimiento educacional, decretando que, en consecuencia, el trabajador deba reincorporarse a sus funciones habituales con absoluta normalidad, sin ningún tipo de limitación adicional, lo anterior sin perjuicio de otras medidas que S.S. determine conforme el mérito de lo expuesto; todo bajo apercibimiento de multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, la que podrá repetirse hasta obtener el debido cumplimiento de la medida decretada.

POR TANTO,

PEDIMOS A S.S. acceder a lo solicitado.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. tener por acompañados, sin perjuicio de su ofrecimiento e incorporación en la oportunidad correspondiente, los siguientes documentos:

1. Contrato de trabajo y anexos de contrato de trabajo, respecto del demandante.
2. Carta de notificación de separación temporal de funciones, de fecha 7 de agosto de 2024, enviada por el Colegio Nuestra Señora de Andacollo al demandante.
3. Copia de resolución de fecha 9 de agosto de 2024, en causa rit P-1548-2024, caratulada “SAAVEDRA CORTÉS”, que ordena medida cautelar de prohibición de acercamiento, respecto de la NNA.

POR TANTO,

PEDIMOS A S.S. tenerlos por acompañados.

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a S.S. tener presente que nuestra personería para comparecer en representación de **WILSON JONATHAN ROBLES ARAYA** consta en escritura pública de Mandato Judicial de fecha 16 de septiembre de 2024, otorgada ante don Rubén Reinoso Herrera, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de La Serena, cuya copia autorizada con firma electrónica avanzada se acompaña en este acto.

POR TANTO,

PEDIMOS A S.S. tenerlo presente.

CUARTO OTROSÍ: Sírvasse S.S. tener presente que, en nuestra calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, asumimos personalmente el patrocinio de esta causa.

QUINTO OTROSÍ: Por este acto solicitamos a S.S. tener presente, como forma de notificación electrónica para las resoluciones que se dicten en este proceso, el siguiente correo electrónico: notificaciones@gjabogados.cl

POR TANTO,

PEDIMOS A S.S. tenerlo presente.